

32



AHMAD ZIYAD BIN ABDUL HAYEI

lwn.

ELLY NADIA BINTI MOHD EMLA (REPONDEN 1)

NORILAH BINTI ABU BAKAR (RESPONDEN 2)

[Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor, YAA Dato' Haji Mohammad Adib bin Husain (Pengerusi), YA Dato' Haji Mohd Amran bin Mat Zain (Ahli Panel) dan YA Dato' Haji Mohamad Shakir bin Abdul Hamid (Ahli Panel), Pada 18 April 2022/ 16 Ramadan 1443H]

[Kes Permohonan No. 10000-077-0127-2020]

[Permohonan Lanjutan Tempoh Masa Penyerahan Notis Rayuan dan Rekod Rayuan - Seksyen 238 Enakmen Tatacara *Mal* Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003]

**Peguam Syarie Pemohon: Ahmad Luqman Hakim bin Ahmad Lutfi
daripada Tetuan Ahmad Muhammad &
Associates**

**Peguam Syarie Responden: Tuan Wan Amir Akram bin Zainal Abidin dan
Puan Ainul Fatimah binti Md Hilman daripada
Tetuan Amir & Elly**

ALASAN PENGHAKIMAN

1) Kes di hadapan kami ini adalah suatu permohonan untuk mendapatkan kebenaran pelanjutan tempoh masa penyampaian Notis Rayuan dan Rekod Rayuan

bagi Kes Rayuan No. 10000-028-0024-2020. Pemohon ingin memohon kepada Mahkamah Yang Mulia ini mengeluarkan perintah-perintah seperti berikut:

- 1.1 Mahkamah meluluskan dan memberi kebenaran kepada Pemohon untuk melanjutkan tempoh masa penyerahan Notis Rayuan dan Rekod Rayuan kepada Responden 1 dan Responden 2 yang sepatutnya masing-masing diserahkan sebelum atau pada 04/03/2020 dan 25/11/2020 berdasarkan seksyen 238 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003.
- 1.2 Pemohon diberi kebenaran untuk membuat penyerahan Notis Rayuan dan Rekod Rayuan tersebut secara gantian melalui tampalan di alamat terakhir Responden 1 dan Responden 2 dan papan kenyataan Mahkamah Tinggi/Rayuan Syariah di Shah Alam, Selangor atau iklan di akhbar tempatan berdasarkan Seksyen 48(1) dan (2) Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003.
- 1.3 Lain-lain perintah atau relif yang difikirkan suai manfaat oleh Mahkamah Yang Mulia ini.

Walau bagaimanapun, merujuk kehadiran kedua-dua Responden ke Mahkamah ini pada sebutan kelima bertarikh 23/09/2021, iaitu setelah penyampaian Notis Permohonan ini dibuat secara gantian melalui tampalan di alamat terakhir Responden-Responden, Pemohon tidak berhasrat untuk meneruskan permohonan serahan secara gantian, tetapi serahan semula dibuat secara kediri iaitu melalui Peguam Syarie yang berwakalah dengan kedua-dua Responden dalam permohonan ini.

2) Permohonan ini dibuat dengan merujuk kepada Seksyen 238 Enakmen Tatacara *Mal* Mahkamah Syariah (ETMMS), Negeri Selangor, 2003 berkaitan bidangkuasa Mahkamah untuk memanjang atau memendekkan sesuatu tempoh

masa. Permohonan ini adalah berkaitan penyampaian Notis Rayuan berdasarkan peruntukan Seksyen 139 (8) dan penyampaian Rekod Rayuan berdasarkan Seksyen 142, ETMMS Selangor.

Seksyen 139. Notis rayuan

(8) Notis rayuan hendaklah disampaikan oleh perayu dalam masa yang dihadkan bagi pemfailan rayuan kepada semua pihak yang terlibat dalam rayuan itu atau kepada Peguam Syarie mereka masing-masing.

Seksyen 142. Rekod rayuan jika perayu diwakili

(3) Perayu hendaklah dalam tempoh yang dihadkan bagi memfailkan rekod itu menyampaikan suatu salinannya kepada setiap pihak yang kepadanya notis rayuan itu telah disampaikan

3) Dalam menimbangkan permohonan ini, dengan hormatnya kami merujuk beberapa kes yang telah diputuskan oleh Mahkamah Rayuan Syariah berhubung permohonan pelanjutan tempoh masa, antaranya kes **Sharifah Badariah binti Mari lwn Yasran bin Hj. Hussain, [2015] SHLR 106**, kes **Aziah binti Abdul Aziz lwn. Azmi bin Abd. Aziz [2013] JH 36(1) 50** dan kes **Fatima @ Hasnah binti Daud lwn. Wan Hassan bin Wan Daud [2015] JH 40(1)**. Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah dalam kes-kes tersebut telah memberi panduan berkaitan faktor-faktor yang perlu diberi pertimbangan oleh Mahkamah sebelum membenarkan sesuatu permohonan di bawah Seksyen 238, iaitu –

- i. Tempoh kelewatan;
- ii. Sebab kelewatan;
- iii. kebarangkalian untuk rayuan tersebut dibenarkan;

- iv. tahap prejudis kepada Responden jika permohonan untuk lanjutan dibenarkan; atau
- v. Kesilapan peguam, bentuk dan keadaan ianya telah dilakukan.

Faktor-faktor ini hanyalah panduan bagi tujuan melaksanakan budi bicara sahaja dan tidak bermaksud menjadi suatu keperluan yang semua faktor perlu menyebelahi Pemohon.

4) Sebelum kami mengulas lanjut berkaitan permohonan ini, kami ingin menarik perhatian berkaitan bantahan yang telah dibuat oleh Responden 1 dan Responden 2 dalam Afidavit Jawapan mereka. Responden 1 dan Responden 2 telah menyatakan bantahan terhadap keseluruhan permohonan ini berdasarkan alasan bahawa berlaku ketidakaturan prosedur apabila permohonan Pemohon telah difailkan melalui Seksyen 13(1) Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 dengan menggunakan format Borang MS3, sedangkan tindakan ini merupakan prosiding interlokutori di bawah seksyen 187(1) Enakmen Tatacara Mal dan intipati permohonan Pemohon tidak termasuk dalam jenis-jenis prosiding yang dinyatakan dalam Jadual Kedua, Enakmen Tatacara Mal. Kedua-dua Responden memohon supaya permohonan ini ditolak dengan kos sewajarnya.

5) Pemohon dalam Afidavit Balasan di Perenggan 5 hingga 8 menjelaskan bahawa semasa pemfailan kes ini, Pemohon tidak diwakili oleh mana-mana Peguam Syarie dan menyerahkan kepada pertimbangan Pendaftar Mahkamah yang mendaftarkan kes ini berdasarkan dokumen Mahkamah yang diserahkan oleh Pemohon. Pemohon dengan suci hati percaya dengan pertimbangan Pendaftar Mahkamah yang telah menerima, mengesahkan dan mendaftarkan permohonan ini bersekali dengan afidavit serta ekshibit-ekshibit yang dilampirkan tanpa sebarang

arahan pindaan. Pemohon turut menambah, kesilapan yang wujud tersebut tidaklah memprejudiskan kedua-dua Responden, tetapi bersifat teknikal tanpa menjejaskan maksud serta butiran permohonan Pemohon.

6) Dalam hal ini kami bersetuju dengan hujah Pemohon bahawa kesalahan penggunaan Borang Mahkamah tersebut tidak sesekali menafikan dan/atau menjejaskan keadilan kepada Responden-Responden, tetapi merupakan kesilapan teknikal yang melibatkan prosedur semasa pemfailan kes. Ini kerana Pemohon yang tidak diwakili oleh mana-mana Peguam Syarie tidak mengetahui kehendak sebenar undang-undang dan hanya berpandu kepada pertimbangan dan budi bicara Pendaftar Mahkamah yang mengendalikan pendaftaran kes.

7) Dalam memutuskan bantahan ini, kami juga merujuk kepada Seksyen 5 Enakmen Tatacara Mal yang menyatakan bahawa:

Ketakpatuhan mana-mana peruntukan Enakmen ini atau mana-mana kaedah yang dibuat di bawahnya tidaklah membatalkan mana-mana prosiding melainkan jika Mahkamah memerintahkan sedemikian, tetapi Mahkamah boleh, atas kehendaknya sendiri atau atas permohonan mana-mana pihak, mengetepikan mana-mana prosiding keseluruhannya atau sebahagiannya sebagai tak teratur, atau memerintahkan supaya apa-apa pindaan dibuat atas apa-apa terma yang difikirkannya adil.

8) Tafsiran terhadap kehendak Seksyen 5 tersebut telah dihuraikan oleh Mahkamah Rayuan Syariah Pulau Pinang dalam kes **Nurfarhani Uma binti Abdullah lwn. Muhammad Noor Manoranjan bin Abdullah, JH 24 Bhg. 2, hlm. 281** seperti berikut:

“Berdasarkan peruntukan di atas, Mahkamah berpendapat bahawa kuasa budi bicara Mahkamah amat jelas diperuntukkan dalam seksyen 5 tersebut. Ini bermaksud ketakpatuhan dalam mana-mana peruntukan dalam Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah tidaklah membatalkan prosiding rayuan ini melainkan jika Mahkamah ini memerintahkan sedemikian sama ada membenarkan ataupun menolak bantahan awal Responden. Ini kerana Mahkamah berpendapat sebarang ketakpatuhan pada prosedur tidaklah menafikan keadilan substantif, yang perlu diberi keutamaan. Walaubagaimanapun, Mahkamah ini juga menegaskan bahawa undang-undang prosedur amat penting dalam membantu kelancaran perjalanan Mahkamah dan dalam membantu Mahkamah ini memutuskan demi keadilan undang-undang Substantif.”

Berdasarkan alasan tersebut maka kami berpuas hati memutuskan untuk menolak bantahan yang dikemukakan oleh Responden-Responden berdasarkan kuasa budi bicara Mahkamah yang diperuntukan di bawah Seksyen 5 Enakmen Tatacara Mal.

9) Merujuk kepada Notis dan Afidavit Pemohon bertarikh 01/12/2020, kami mendapati bahawa permohonan kebenaran pelanjutan tempoh masa ini telah difailkan oleh Pemohon pada 01/12/2020 iaitu selepas 272 hari dari tarikh akhir penyampaian Nots Rayuan tersebut sepatutnya diserahkan kepada Responden 1 dan Responden 2. Pemohon menyatakan bahawa kelewatan tersebut adalah disebabkan Pemohon telah dengan suci hati percaya bahawa penyampaian yang telah dibuat kepada Responden-Responden adalah suatu penyampaian yang sempurna menurut undang-undang. Penyampaian tersebut telah disahkan oleh Puan Rashidah binti Sapingi@ Shafie, iaitu Pendaftar Mahkamah Tinggi Syariah Selangor yang menyatakan bahawa penyampaian tersebut adalah sempurna sebagaimana Afidavit Penyampaian yang ditandakan sebagai Ekshibit P-7.

Sebagai orang awam, Pemohon yakin dan percaya dengan pengesahan yang telah diberikan oleh Pendaftar Mahkamah yang merupakan pegawai yang berautoriti.

10) Pemohon juga menyatakan bahawa kesilapan tersebut bukanlah suatu kesilapan yang disengajakan dan Pemohon tidak ada niat untuk tidak mematuhi prosedur rayuan. Pemohon hanya menyedari terdapat kesilapan berkaitan Affidavit Penyampaian tersebut pada 12 November 2020 apabila dimaklumkan oleh Puan Nur Safia, iaitu Pendaftar di Mahkamah Rayuan Syariah bahawa penyampaian tersebut belum sempurna dan Pemohon perlu memfailkan permohonan kebenaran pelanjutan tempoh masa untuk penyampaian Notis Rayuan. Pemohon seterusnya telah melantik Peguam Syarie dan memfailkan permohonan ini pada hari ke 18 selepas dimaklumkan oleh Pendaftar. Dalam masa yang sama, sebelum dimaklumkan berkaitan ketidak akuran tersebut Pemohon telah memfailkan Alasan Rayuan pada 30/10/2020 iaitu setelah menerima Borang MS30 daripada Pendaftar (22/10/2020). Pemohon juga telah memfailkan Rekod Rayuan pada 16/11/2020 iaitu setelah menerima Rekod Rayuan daripada Pendaftar Mahkamah pada 13/11/2020 dan membuat bayaran sebanyak RM358.00 sebagai kos penyediaan Rekod Rayuan.

11) Pemohon juga menyatakan bahawa permohonan ini tidak memprejudiskan Responden 1 dan Responden 2 kerana ketidak sempurnaan penyampaian tersebut juga adalah berpunca daripada sikap Responden 1 dan Responden 2 yang enggan bekerjasama menerima Notis Rayuan tersebut.

12) Dalam menimbangkan permohonan ini, dengan hormatnya kami merujuk panduan yang telah diberikan oleh Mahkamah Rayuan Syariah dalam kes **Aziah binti Abdul Aziz lwn. Azmi bin Abd. Aziz:**

“ Pertimbangan utama dalam menjalankan budi bicara untuk melanjutkan masa ialah sama ada pihak yang memohon itu jelas dapat menunjukkan bahawa beliau tidak ada niat untuk mengabaikan atau melanggar sesuatu peraturan atau prosedur itu dan bahawa berlaku kegagalan untuk mematuhi sesuatu peraturan adalah disebabkan oleh faktor luaran.”

13) Berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan oleh Pemohon tersebut, kami berpuas hati bahawa Pemohon telah menunjukkan kepada kami yang beliau tidak ada niat untuk melenggahkan, menangguhkan atau melambatkan pemfailan permohonan ini. Pemohon telah melaksanakan penyampaian Notis Rayuan tersebut kepada Responden-Responden mengikut keupayaan dan pengetahuannya, walaupun tidak mendapat kerjasama daripada Responden-Responden. Sebagai orang awam, Pemohon yakin dan percaya bahawa penyampaian Notis Rayuan tersebut telah sempurna berdasarkan pengesahan yang telah dibuat oleh Pendaftar Mahkamah. Dengan mengambil kira bahawa terdapat unsur kekhilafan yang juga telah disumbangkan oleh Pegawai Mahkamah dalam pengurusan rayuan ini maka kami berpuas hati bahawa kelewatan tersebut bukanlah suatu yang disengajakan oleh Pemohon dan Pemohon tidak ada niat untuk memprejudiskan hak dan kepentingan Responden-Responden.

14) Dalam konteks kebarangkalian untuk rayuan dibenarkan pula, kami berpuas hati bahawa Pemohon telah menunjukkan kepada kami bahawa rayuan Pemohon adalah bermerit. Merujuk kepada penghakiman YA Hakim Bicara serta Alasan Rayuan yang telah difailkan pada 30 /10/2020, Pemohon menyatakan bahawa YA Hakim Bicara telah terkhilaf apabila menolak hak bermalam diberikan kepada Pemohon tanpa sebarang justifikasi yang munasabah, malahan tidak ada autoriti

dan/atau ulasan lanjut diberikan oleh YA Hakim Bicara sedangkan hak tersebut dijamin oleh Seksyen 88(2) Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam. Berdasarkan kepada penjelasan tersebut maka kami bersetuju untuk memberi peluang kepada Pemohon untuk meneruskan prosedur rayuan agar perkara tersebut dapat dimuktamadkan oleh Mahkamah Rayuan Syariah.

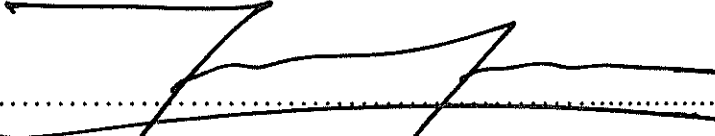
15) Berkenaan dengan permohonan pelanjutan tempoh masa penyampaian Rekod Rayuan pula kami berpendapat isu tersebut sepatutnya tidak berbangkit memandangkan Rekod Rayuan Pemohon telah disediakan oleh Mahkamah. Hanya Rekod Rayuan Perayu yang diwakili oleh Peguam Syarie sahaja yang ada ditetapkan tempoh penyampaian Rekod Rayuan sebagaimana dinyatakan di bawah Seksyen 142(3) ETMMSS. Pada hemat kami, Pemohon boleh menyerahkan Rekod Rayuan tersebut kepada Responden-Responden pada bila-bila masa yang munasabah setelah menerima Borang MS32 daripada Mahkamah.

KEPUTUSAN

SETELAH meneliti Notis Permohonan, Afidavit Pemohon dan Afidavit Jawapan, Afidavit Balasan serta hujah Pihak-Pihak, **MAKA KAMI** sebulat suara memutuskan sebagaimana yang berikut:

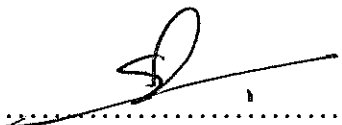
- 1) Permohonan Pemohon **ADALAH DITERIMA**.
- 2) Pemohon dibenarkan menyampaikan Notis Rayuan kepada Peguam Syarie Responden-Responden dalam tempoh 14 hari mulai hari ini.
- 3) Kos ditanggung masing-masing.

Penghakiman ini diberikan oleh:


.....
1. **YAA DATO' HAJI MOHAMMAD ADIB BIN HUSAIN**
Pengerusi

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor


.....
2. **YA DATO' HAJI MOHD AMRAN BIN MAT ZAIN**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor


.....
3. **YA DATO' HAJI MOHAMAD SHAKIR BIN ABDUL HAMID**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor